

1503755-38.2019.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS DE JESUS DA SILVA GIMENEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

LUCAS DE JESUS DA SILVA GIMENEZ, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 19 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503755-38.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503755-38.2019.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS DE JESUS DA SILVA GIMENEZ

Controle nº

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

LUCAS DE JESUS DA SILVA GIMENEZ, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática

do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 18h00min, na Rua Rio Panaro, nº 364, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, guardava, mantinha em depósito e ocultava 597 (quinhentos e noventa e sete) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 772g (setecentos e setenta e dois gramas), 225 (duzentos e vinte e cinco) pedras de crack, pesando cerca de 142g (cento e quarenta e dois gramas), 55 (cinquenta e cinco) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 1064g (mil e sessenta e quatro gramas) e uma porção, na forma de tijolo, com cerca de 48g (quarenta e oito gramas), de Cannabis sativa L (maconha), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 03/06, auto de constatação preliminar de substância de págs. 10/11 e fotografias de págs. 27/35.

Restou apurado que policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um indivíduo gordo e pardo estaria traficando em um estabelecimento, tipo bar, no local dos fatos. No referido local, um "puxadinho", tipo bar, estava o denunciado, cujas características coincidiam com aquelas descritas na denúncia, sendo o responsável pelo estabelecimento, residindo no imóvel ao lado.

Realizada busca no estabelecimento foi encontrado, atrás do balcão, um saco preto de lixo contendo um tablete, embalado em papel pardo, contendo maconha prensada, 55 (cinquenta e cinco) porções da mesma substância, embaladas em saco plástico transparente, uma pedra de crack in natura, 224 (duzentos e vinte e quatro) pedras de crack, acondicionadas cada qual em saquinhos plásticos transparentes, 597 (quinhentos e noventa e sete) flaconetes de cocaína. Em revista pessoal, foi encontrada em poder do denunciado a quantia de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) em notas miúdas.

O réu foi notificado (pág. 73) e ofertou resposta preliminar (págs. 74/76). A denúncia, acompanhada do respectivo inquérito policial, foi recebida (págs. 82/85), sendo citado o réu (pág. 114).

Houve produção de prova oral (págs. 239 e 266). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação (págs. 269/277) nos termos da denúncia, postulando a defesa pela absolvição (págs. 283/286).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Embora o réu tenha trazido versão exculpatória em relação à imputação descrita na denúncia, certo é que a prova oral produzida foi firme e suficiente para afastar tal versão. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de págs. 03/06, auto de constatação preliminar de substância de págs. 10/11 e fotografias de págs. 27/35, laudo de exame químico toxicológico (págs. 126/130), bem como pelo conjunto da prova oral colhida.

Destarte, O policial militar Thiago Ariosi Freitas afirmou que os agentes da autoridade estavam em patrulhamento em razão de denúncia anônima de que um indivíduo estaria fazendo a venda de entorpecentes no bar. Dirigiram-se ao estabelecimento e, no local, encontraram o réu que informou ser o proprietário e morava na casa ao lado. Em revista com ele nada foi encontrado. Enquanto o comandante de equipe efetuava a segurança, o depoente efetuou revista no comércio e localizou, atrás do balcão do bar, numa sacola de lixo preta os entorpecentes apreendidos, prontos para venda, sendo crack, cocaína e maconha, além de um tijolo

de maconha e R\$ 62,00.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Henrique Squassoni, acrescentando que o bar tinha um balcão e na parte de trás do balcão estava um saco plástico preto. O réu, por seu turno, disse que no local há ponto de tráfico próximo e que os policiais chegaram e o agrediram, para que falasse quem era o responsável pelas vendas e que as drogas foram apresentadas apenas na delegacia.

Ausente qualquer testemunha de defesa, não há como se afastar o depoimento dos policiais militares pela mera participação dos agentes na prisão, sendo certo que não indício de que estejam em conluio para incriminar o réu, por este não ter repassado informações sobre o tráfico.

Restou demonstrado que o réu Lucas teve sua conduta dirigida ao fim de ter em depósito e guardar 597 (quinhentos e noventa e sete) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 772g (setecentos e setenta e dois gramas), 225 (duzentos e vinte e cinco) pedras de crack, pesando cerca de 142g (cento e quarenta e dois gramas), 55 (cinquenta e cinco) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 1064g (mil e sessenta e quatro gramas) e uma porção, na forma de tijolo, com cerca de 48g (quarenta e oito gramas), de Cannabis sativa L (maconha), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida para terceira fase da dosimetria, fixo para o réu LUCAS DE JESUS DA SILVA GIMENEZ a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Nesse sentido, ao contrário do exposto pelo Ministério Público, o ônus da prova cabe à acusação, pois não se pode presumir a dedicação à atividade criminosa sem a sua devida comprovação. Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, faz jus à redução mínima, no patamar de um sexto, uma vez que estava na posse de 597 (quinhentos e noventa e sete) cápsulas de cocaína, pesando cerca de 772g (setecentos e setenta e dois gramas), 225 (duzentos e vinte e cinco) pedras de crack, pesando cerca de 142g (cento e quarenta e dois gramas), 55 (cinquenta e cinco) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 1064g (mil e sessenta e quatro gramas) e uma porção, na forma de tijolo, com cerca de 48g (quarenta e oito gramas), de Cannabis sativa L (maconha). A pena passa a ser de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do lapso da pena aplicada. O regime de cumprimento de pena é semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO LUCAS DE JESUS DA SILVA GIMENEZ pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, ao

cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial semiaberto.

Faculto o direito de recurso em liberdade. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se guia de execução.

PRI

São Vicente, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA